

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제22-건설안전종합-23호

제목 산업안전보건관리비 계상 및 사용 지침서 개정 필요

소관부서 ●●●●●본부 ♡♡♡♡처

조치부서 ●●●●●본부 ♡♡♡♡처

내용

1. 업무 개요

♡♡♡♡처 ΦΦΦΦΦΦ부는 건설분야 안전·보건 관리를 총괄하고 있으며 산업안전보건법상 산업안전보건관리비의 올바른 계상 및 사용내역 확인·정산 이행을 위한 “산업안전보건관리 계상 및 사용기준(KOGAS-SI-112)” 지침서를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조에는 “건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사의 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야한다”고 규정하고 있다.

한편 ⊗⊗⊗⊗부장관은 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(2022. 6. 2.)을 정하여 고시하고 있으며 발주자가 이 기준에 따라 산업안전보건관리비를 적법하게 계상을 하지 못할 경우 1천만 원 이하의 과태료가 부과된다.

따라서 공사는 산업안전보건관리비를 적법하게 계상하여 건설공사를 수행하

는 협력업체가 소속 근로자의 안전보건을 위한 비용을 사용하게 하여야 하며 ΦΦΦΦΦ부는 산업안전보건관리비 계상 및 사용에 대한 정확한 정보와 업무수행 지침을 제공하기 위해 「산업안전보건관리비 계상 및 사용 지침서」를 제정('22. 3월)하여 활용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 '22년 건설·안전분야 종합감사 기간 동안 동 지침서의 내용을 검토한 결과, 해당 지침서 [별첨 3] - [실습2] - [예제2]의 경우 사급자재비의 유무에 따라 안전보건관리비 대상액¹⁾이 변경되어 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(○○○○부고시, '22.06.02.) [별표 1]에 따라 요율이 달리 적용되어야 하나, 아래의 표와 같이 동일한 요율을 적용하고 있어 잘못된 금액을 계상토록 기재되어 있으며 해당 지침서에 사급자재비로 인해 안전보건관리비 대상액이 바뀌는 경우의 계상방법에 대한 내용²⁾이 반영되어 있지 않았다.

【표. 산업안전보건관리비 계상 예제】

【예제 2】 총공사비 7억원 00관리소 증설 전기공사에 대한 산업안전보건관리비는?

(오류) 3. 산업안전보건관리비 산정(VAT 별도)

- ㉠ 제공된 재료비 포함 : (5.7억원 × **1.99%**)+5,449,000원=16,792,000원
- ㉡ 제공된 재료비 미포함 : ((3억+1.5억) × **1.99%**)+5,449,000원=17,284,800원
- ㉢ ㉠과 ㉡를 비교하여 작은 금액인 가의 16,792,000원으로 산정

(실제) 3. 산업안전보건관리비 산정(VAT 별도)

- ㉠ 제공된 재료비 포함 : (5.7억원×1.99%)+5,449,000원=16,792,000원
- ㉡ 제공된 재료비 미포함 : ((3억+1.5억)×**1.99%**)+5,449,000원)×1.2=17,284,800원
- > 제공된 재료비 미포함 시 **대상액이 5억원 미만으로 요율변경 및 기초액 제외**
(3억+1.5억)×**2.93%(5억 미만의 요율)**×1.2=15,822,000원

1) 관련 규정에서 정하는 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공할 경우에는 해당 재료비를 포함한다)

2) 완제품 또는 발주자가 제공하는 재료가 있고 요율이 달라지는 대상액에 적용 경우 다음의 방식으로 나온 금액 중 작은 금액 이상으로 계상하여야 함(건설업 산업안전보건관리비 해설, '19. 06., ○○○○부)

1. [재료비(관급자재비 및 사급자재비 포함) + 직접노무비] × 요율(대상액: 50억 이상)

2. [재료비(관급자재 및 완제품의 가액을 제외한 사급자재비) + 직접노무비] ×요율 + 기초액) ×1.2(대상액: 5 ~ 50억)

㉔ ㉔와 ㉔를 비교하여 작은 금액인 ㉔의 16,792,000원으로 산정
-> ㉔와 ㉔를 비교하여 작은 금액인 ㉔의 **15,822,000원**으로 산정

※ 출처 : 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(KOGAS-SI-112) 에서 감사인이 발췌

상기 예제를 통해 산업안전보건관리비를 계상할 경우 기준보다 과다 계상할 우려가 있어 해당 예제의 수정 및 관련 내용의 지침서 반영이 시급하다 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

ΦΦΦΦΦ부는 감사내용에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은

산업안전보건관리비의 적절한 계상을 위해 관련 지침서(산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)가 기준에 맞게 개정되도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

♣♣♣♣처 ΦΦΦΦΦ부 (통보)